

- ・人が生み出した発明を、生成AIを利用して発展させた新たな発明
- ・生成AIが生み出した発明（人が創作活動に関与していない）を、人が発展させたもの

3 AIによる生成物と意匠権

意匠は、人の創作活動によって生み出される物品、建築物、画像などのデザインが対象となります。この意匠についても「発明」と同様の考案方を採用すれば、AIを利用した新製品の意匠についても、人が一定程度創作活動に関与している場合には、人の意匠となる（＝人が意匠の創作者となる）と考えられます。

このため、次のようなケースでは人の意匠と認められる可能性が高いと考えられます。

- ・人が創作した意匠を、生成AIを利用して発展させた新たな意匠
- ・生成AIが生み出した意匠（人が創作活動に関与していない）を、人が発展させたもの

4 AIによる生成物と商標権

商標法は、商標の使用を通じて、消費者がその商品やサービスを他と区別できるようにするための制度です。そのため、特許権や著作権と異なり、商標は、その「創作」ではなく「使用」が重視され、商標が実際に市場で使用され、認識されることで付与される仕組みになっています。

したがって、生成AIが生成した商標であっても、人が生み出した商標と同じく商標権の保護対象となり得ます。

5 AIによる生成物と肖像権

人が撮影・制作した写真や動画と同様に、生成AIが作成した画像に実在する人物の顔や姿が含まれる場合、その内容・表現の仕方によって

は肖像権が発生する可能性があります。また、生成AIが実在する人物の声を生成した場合にも、肖像権が発生する可能性があります。

6 AIによる生成物とパブリシティ権

人が制作した商品・広告等と同様に、生成AIが生成した商品・広告等に著名人の肖像（顔・容姿の写真・絵・声等）・氏名等が含まれる場合、次のいずれかに該当するときは、パブリシティ権が発生する可能性があります。

- ・肖像・氏名等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する
- ・商品等の差別化を図る目的で肖像・氏名等を商品に付する
- ・肖像・氏名等を商品等の広告として使用する

4 AI生成物と不正競争防止法

1 不正競争防止法の基本

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争およびこれに関する国際約束の確な実施を確保するため、不正競争の防止および不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。

2 不正競争の定義

不正競争防止法では、不正競争に該当する行為を10類型・22の行為に分けて規定しています。主なものは図表4-5のとおりです。表中①～③に該当する行為としては、他者の商標、ブランド名、ロゴなどを不正に使用して消費者を誤認させる行為などがあります。